

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6141/2531

นาง ถวิล จันทร สิริ
นาย ตอ ง เพ็ง หา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

จำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่ารถแทรกเตอร์ซึ่งเป็นหนี้เงินจำเลยจึงต้องเสียดอก
เบี้ยระหว่างเวลาผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ค่ารถแทรกเตอร์ที่ค้างชำระพร้อมด้วย
ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยชำระเงินให้โจทก์เกินกว่าราคารถแทรกเตอร์จำเลยไม่
ผิดสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 26,020 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยหากไม่
ชำระคืนรถแทรกเตอร์แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ต้องคืนรถแทรกเตอร์ให้แก่โจทก์นอกจากที่
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ฟังไม่ได้ว่าจำเลยออกเช็คเอกสารหมายเลข 1 ถึง 3 ชำระหนี้ค่ารถแทรกเตอร์ให้โจทก์ ในปัญหาที่ว่า โจทก์มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากเงินที่จำเลยค้างชำระหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข 1 จำเลยชำระค่ารถแทรกเตอร์ที่ค้างอยู่อีกหลายครั้ง และตัวโจทก์ยืนยันว่า หนี้ถึงกำหนดชำระแล้วจำเลยผิดนัดไม่ชำระเป็นเวลา 1 ปีเศษ โจทก์ทวงถามแล้วก็ยังไม่ชำระ จำเลยไม่ได้นำสืบหักล้าง จึงฟังได้ว่าจำเลยผิดนัดไม่ชำระหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 บัญญัติว่า "หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัด" เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่ารถแทรกเตอร์พิพาทซึ่งเป็นหนี้เงิน จำเลยจึงต้องเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์ ตามบทบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ทวงถามเมื่อใดจำเลยควรเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์นับตั้งแต่วันฟ้องที่ศาลชั้นต้นกำหนดให้คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่ค้างชำระนับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2525 อันเป็นวันถัดจากวันที่โจทก์อ้างว่าจำเลยชำระหนี้ครั้งสุดท้ายนั้น เห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 26,020 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 600 บาท แทนโจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ